

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת לימור סון הר מלך
יצחק קרויזר

פ/25/2639

הצעת חוק למניעת הטרדה מינית (תיקון – החמרת ענישה בעבירות טרור לאומני), התשפ"ג–2023

1. הוספת סעיף 5א בחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח–1998¹ (להלן – החוק העיקרי), אחרי סעיף 5 יבוא :

"עבירות ממניע 5א. (א) העובר עבירה כאמור בסעיף 5, מתוך מניע של גזענות – נסיבה גזענות כהגדרתה בסימן א'1 לפרק ח' בחוק מחמירה העונשין, התשל"ז–1977 או של עוינות כלפי ציבור מחמת דת או קבוצה דתית, דינו – כפל העונש הקבוע לאותה עבירה."

2. תיקון סעיף 6 בחוק העיקרי, בסעיף 6, בסופו יבוא :

"(ד) בית המשפט רשאי לפסוק בשל הטרדה מינית או בשל התנכלות שבוצעו מתוך מניע של גזענות כמפורט בסעיף 5א, כפל סכום הפיצוי הקבוע בסעיף קטן (ב) ללא הוכחת נזק."

דברי הסבר

בשנים האחרונות התעצמה תופעת הטרור הלאומני. מדי יום דיווחים על נשים שהוטרו מניית על רקע זהותן הדתית. התעצמות התופעה הגיעה למצב שבאזורים שונים בארץ, בצפון, בדרום, ואף בעיר תל אביב, מפחדות נשים לצאת לפעילויות ספורט או לצאת לבדן בשעות הערב. בחוק העונשין, התשל"ז–1977, בסעיף 144 נקבע כי העובר עבירה מתוך מניע של גזענות או של עוינות כלפי ציבור מחמת דת או השתייכות לקבוצה דתית דינו כפל העונש. הסדר זה, אינו חל כיום במפורש ביחס להתנהגויות שמהוות הטרדה מינית לפי החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח–1998 (להלן – החוק) ומטרתה של הצעת חוק זו לתקן מצב זה. לפיכך, מוצע לקבוע שמי שמבצע אחת מהעבירות המנויות בסעיף 5 לחוק מתוך מניע של גזענות, דינו כפל העונש הנקוב לעבירה. כמו כן, מוצע לקבוע שבית המשפט יוכל לפסוק כפל פיצוי ביחס לסכום שקבוע בסעיף 6(ב), קרי, עד 240,000 שקלים חדשים, ללא הוכחת נזק.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ו' באדר התשפ"ג (27.02.2023)

¹ ס"ח התשנ"ח, עמ' 166.

